

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1456

9 de septiembre de 2026

Presentado por el señor *Toledo López*

Referido a

LEY

Para enmendar las Reglas 6.1 y 10.2 de las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico, según enmendadas, a los fines de fijar expresamente el estándar de plausibilidad aplicable a las alegaciones contenidas en las alegaciones y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico constituyen el andamiaje mediante el cual se canaliza el acceso ordenado a la justicia, en particular, la Regla 6.1, relativa al contenido de las alegaciones y la Regla 10.2, que regula las mociones de desestimación. Ambas reglas cumplen una función esencial en la etapa inicial de un litigio civil, pues permiten identificar qué reclamaciones contienen una controversia jurídicamente cognoscible y cuáles, por el contrario, descansan en alegaciones insuficientes, conclusiva o especulativas.

La experiencia reciente demuestra que existe una tensión interpretativa real en torno al estándar aplicable al evaluar la suficiencia de una demanda. De un lado, el procedimiento civil reconoce una tradición liberal de alegaciones, conforme a la cual no se exige precisión técnica extrema, formalismo innecesario ni la identificación perfecta de la fuente jurídica del remedio reclamado. De otro lado, esa liberalidad no equivale a permitir que cualquier reclamación sobreviva a una moción de desestimación por el solo

hecho de invocar etiquetas jurídicas, recitar elementos de una causa de acción o sugerir que los hechos necesarios podrían descubrirse posteriormente.

En *Costas Elena v. Magic Sport Culinary Corporation*, 213 DPR 523 (2024), el Tribunal Supremo de Puerto Rico reafirmó que, al resolver una moción de desestimación al amparo de la Regla 10.2(5), los tribunales deben examinar si las alegaciones fácticas, tomadas como ciertas y consideradas de manera conjunta y liberal, establecen una reclamación plausible que justifique la concesión de un remedio. Bajo ese análisis, no basta una narración compuesta de conclusiones legales o conjeturas. La demanda debe contener hechos demostrativos que, de ser probados, permitan inferir razonablemente la existencia de una causa de acción reconocida por el ordenamiento jurídico.

Ese mismo año, en *Candela v. Universal Insurance Company*, 214 DPR 1007 (2024), el Tribunal Supremo reiteró la naturaleza liberal de las alegaciones en el procedimiento civil puertorriqueño. Allí destacó que la Regla 6.1 no impone requisitos técnicos ni formalistas y que lo esencial es que la parte demandada quede razonablemente advertida de la naturaleza de la reclamación. En ese contexto, el Tribunal expresó que basta con una información inicial escueta de los hechos, la cual podrá ser ampliada mediante los mecanismos ordinarios de descubrimiento de prueba.

Posteriormente, en *Saint Mary Investments, LLC v. Denton Morales*, 2026 TSPR 35, el Tribunal Supremo volvió a precisar los contornos del análisis bajo la Regla 10.2(5). En esa decisión, el Alto Foro aclaró que el examen de plausibilidad no autoriza a exigir prueba en la etapa inicial del pleito ni a convertir una moción de desestimación en una adjudicación probatoria anticipada. Sin embargo, también reafirmó que el tribunal debe evaluar el contenido de la alegación impugnada para determinar si contiene hechos suficientes que, tomados como ciertos, permitan inferir una reclamación plausible.

Estas decisiones no son necesariamente incompatibles, pero su coexistencia ha generado incertidumbre sobre el punto exacto en que la liberalidad de las alegaciones cede ante la exigencia de plausibilidad. En algunos casos, el estándar de plausibilidad se ha interpretado como si exigiera prueba desde la demanda. En otros, se ha reducido a una mera notificación general del reclamo, permitiendo que alegaciones conclusivas

sobrevivan bajo la expectativa de que el descubrimiento de prueba suplirá posteriormente los hechos omitidos. Ambas aproximaciones son problemáticas. La primera restringe indebidamente el acceso a los tribunales y la segunda permite la activación del aparato judicial sin una base fáctica mínima.

A este panorama se añade la adopción de nuevas Reglas de Conducta Profesional que imponen a la abogacía un deber reforzado de responsabilidad al presentar escritos ante los tribunales. La Regla 3.1 dispone que ninguna persona que ejerza la abogacía podrá instar procedimientos, promover controversias u oponerse a ellas salvo que existan fundamentos jurídicos y fácticos no frívolos. Sus comentarios reconocen que la comparecencia ante el tribunal implica una afirmación de que el asunto amerita una determinación judicial. De forma complementaria, la Regla 9.1 establece que la firma de todo escrito certifica, luego de una investigación razonable, que el mismo está bien fundado en los hechos y respaldado por el derecho vigente. Estas disposiciones confirman que el ordenamiento no tolera alegaciones puramente especulativas, sino que exige un umbral mínimo de coherencia fáctica y jurídica desde la presentación inicial del pleito.

Por ello, la Asamblea Legislativa entiende necesario enmendar las Reglas 6.1 y 10.2 de Procedimiento Civil para reafirmar expresamente el estándar de plausibilidad aplicable a las alegaciones. A tales fines, la plausibilidad debe entenderse como la obligación de alegar hechos demostrativos, específicos y no meramente conclusivos que permitan inferir razonablemente la existencia de una causa de acción reconocida por el ordenamiento jurídico. Por “hechos demostrativos” se entenderán aquellas alegaciones fácticas que describen conductas, actos, omisiones, circunstancias, tiempo, modo, lugar o participación atribuible a las partes, y que, de ser probadas, sostienen racionalmente los elementos jurídicos de la reclamación.

Esta enmienda no exige que la parte demandante presente prueba con la demanda, ni pretende convertir la etapa de desestimación en una sentencia sumaria prematura. Tampoco procura importar mecánicamente doctrinas ajenas ni restringir indebidamente el acceso a la justicia. Su propósito es aclarar que la liberalidad en la interpretación de las

alegaciones opera sobre hechos bien alegados, no sobre conclusiones legales, calificativos abstractos, fórmulas vacías o expectativas de que el descubrimiento de prueba revelará posteriormente una causa de acción no articulada desde el inicio.

La intención legislativa es disipar la incertidumbre interpretativa existente, proveer a los tribunales una guía normativa clara y uniforme, y reafirmar que el procedimiento civil puertorriqueño exige algo más que la mera posibilidad abstracta de un reclamo. En Puerto Rico, una demanda debe contener una alegación plausible, articulada sobre hechos demostrativos suficientes, que justifique la activación del aparato judicial del Estado sin imponer a la parte demandante una carga probatoria prematura.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Sección 1.- Se enmienda la Regla 6.1 de las Reglas de Procedimiento Civil de 2009,
2 según enmendadas, para que lea como sigue:

3 “Regla 6.1. Solicitud de remedio

4 Una alegación que exponga una solicitud de remedio contendrá:

5 (1) una relación **[sucinta y sencilla]** de los hechos demostrativos, *específicos y no*
6 *meramente conclusivos, que, considerados de forma conjunta y tomados como ciertos,*
7 *permitan inferir de manera plausible [de] que la parte peticionaria tiene derecho a un*
8 *remedio, y*

9 (2) una solicitud del remedio a que crea tener derecho. Podrán ser solicitados
10 remedios alternativos o de diversa naturaleza.”

11 Sección 2.- Se enmienda la Regla 10.2 de las Reglas de Procedimiento Civil de 2009,
12 según enmendadas, para que lea como sigue:

13 “Regla 10.2. Cómo se presentan

Toda defensa de hechos o de derecho contra una reclamación se expondrá en la alegación responsiva excepto que, a opción de la parte que alega, las siguientes defensas pueden hacerse mediante una moción debidamente fundamentada:

(1) falta de jurisdicción sobre la materia;

(2) falta de jurisdicción sobre la persona;

(3) insuficiencia del emplazamiento;

(4) insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento;

(5) dejar de exponer una reclamación que *a base de los hechos alegados de manera específica y detallada, resulte plausible y justifique la concesión de un remedio;*

(6) dejar de acumular una parte indispensable.

A los fines del inciso (5), el tribunal evaluará la suficiencia de la alegación impugnada a base de su propio contenido, tomando como ciertos únicamente los hechos bien alegados. La alegación deberá contener hechos demostrativos, concretos y no meramente conclusivos que, considerados de forma conjunta, permitan inferir razonablemente la existencia de una causa de acción plausible y el derecho de la parte reclamante a un remedio. Dichos hechos deberán identificar la conducta, acto u omisión atribuida a cada parte contra quien se reclama, así como la conexión fáctica mínima entre esa conducta y el remedio solicitado. No serán suficientes la recitación formal de los elementos de una causa de acción, las conclusiones legales, los calificativos abstractos sin sustento fáctico, ni las alegaciones que descansen en la expectativa de que los hechos necesarios para sostener la reclamación serán descubiertos posteriormente mediante el descubrimiento de prueba.

Ninguna defensa u objeción se considerará renunciada por haberse formulado conjuntamente con otra u otras defensas u objeciones en una alegación responsive o moción. Si en una alegación se formula una reclamación contra la cual la parte no está obligada a presentar una alegación responsive, dicha parte podrá mantener en el juicio cualquier defensa de hechos o de derecho contra tal reclamación. Si en una moción en que se formula la defensa (5) se exponen materias no contenidas en la alegación impugnada, y éstas no son excluidas por el tribunal, la moción deberá ser considerada como una solicitud de sentencia sumaria y estará sujeta a todos los trámites ulteriores provistos en la Regla 36 hasta su resolución final, y todas las partes deberán tener una oportunidad razonable de presentar toda materia pertinente a tal moción bajo dicha regla.”

Sección 3.- Separabilidad.

Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicación a una persona o a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resolución,

1 dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará ni invalidará la aplicación del
2 remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias en que se pueda aplicar
3 válidamente. Es la voluntad expresa e inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los
4 tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicación de esta Ley en la mayor medida
5 posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional
6 alguna de sus partes o, aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su
7 aplicación a alguna persona o circunstancia. Esta Asamblea Legislativa hubiera aprobado
8 esta Ley sin importar la determinación de separabilidad que el Tribunal pueda hacer.

9 Sección 4.- Vigencia

10 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.